

## Aktenstart — Projekt Aurora/Nordstern

**Matter:** Nordstern BioTherapeutics GmbH ./ MedVector Supply AG

**Kurzlage:** MedVector soll Vektorkomponenten für ein Gentherapieprogramm geliefert haben. Nordstern behauptet Qualitätsabweichungen und will Unterlassung, Herausgabe technischer Dokumentation und Sicherung von Proben. MedVector droht mit Gegenforderungen und behauptet, Nordstern habe Spezifikationen mehrfach geändert.

**Beziehungsproblem:** Das Mandat läuft seit 9 Wochen. Die Kanzlei hat fachlich mehrere Quickwins erzielt, aber das Budget ist von 180.000 EUR auf 312.000 EUR Forecast gelaufen. Die Rechtsabteilung fühlt sich nicht früh genug gewarnt. Die Kanzlei meint, sie habe dreimal auf Scope Creep hingewiesen.

**Heute offen:**

- Soll bis Freitag ein Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht werden?
- Darf die Kanzlei einen externen ATMP-Regulatory-Berater in den Datenraum nehmen?
- Welche Unterlagen darf die Fachabteilung ohne Schwärzung hochladen?
- Muss das Board heute Abend über Prozessrisiko und Budget informiert werden?
- Wie wird die April-Rechnung gekürzt, ohne die Beziehung zu beschädigen?

## Mandatsrahmen und Outside Counsel Guidelines

### Scope laut Mandatsbestätigung vom 04.04.2026

- Prüfung und Durchsetzung vertraglicher Ansprüche gegen MedVector Supply AG.
- Regulatory-Risikoeinschätzung zu ATMP-Vektorkomponenten nur als Nebenfrage.
- Entwurf und Einreichung eines Eilrechtsschutzantrags, wenn taktisch sinnvoll.
- Wöchentlicher Statusbericht jeweils Donnerstag 12:00 Uhr.
- Budget Cap Phase 1: 180.000 EUR netto, Reforecast ab 75 % Budgetverbrauch.

### OCG-Auszug Nordstern

| Thema            | Vorgabe                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Staffing         | Partnerzeit nur für Strategie, Verhandlung, Freigabe; Associate-Arbeit soweit möglich.  |
| Billing          | Keine Blockbilling-Einträge über 2,5 Stunden ohne Untergliederung.                      |
| Travel           | Reisezeit nur 50 %, wenn nicht produktiv genutzt.                                       |
| External Experts | Vorherige schriftliche Freigabe durch Legal und Procurement.                            |
| Reporting        | Jede Woche Budget-to-Actual, nächste 14 Tage, Risiken, benötigte Mandantenentscheidung. |
| AI/Tools         | Keine Mandatsdaten in externe KI-Systeme ohne Freigabe Legal/IT-Security.               |

### Reibungspunkt

Die Kanzlei hat für das technische Vektoren-Memo 18,7 Stunden Partner-/Counsel-Zeit gebucht. Die Rechtsabteilung hält das für Regulatory Work außerhalb Scope. Die Kanzlei sagt, ohne dieses Memo sei die Glaubhaftmachung im Eilverfahren nicht seriös gewesen.

## Matter Dashboard — Stand 01.06.2026 18:40

| Bereich        | Ampel | Stand                                                                                  | Owner                       | Nächster Schritt                                  |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Eilantrag      | Gelb  | Entwurf 70 %, Anlagen K1-K18 sortiert, eidesstattliche Versicherungen fehlen teilweise | Kanzlei/Nordster n Clinical | EV Dr. Hellfeld bis 04.06. 10:00                  |
| Budget         | Rot   | 173 % Forecast gegenüber Phase-1-Cap                                                   | Falkenried / Auer / Kordes  | Reforecast-Call 04.06. 16:30                      |
| Regulatory     | Gelb  | ATMP-Einordnung plausibel, aber PEI-Kommunikation unvollständig                        | Nordstern Regulatory        | Behördenchronologie nachreichen                   |
| Datenschutz    | Gelb  | Datenraum enthält Patient Initials in zwei Laborberichten                              | Nordstern Legal Ops         | Schwärzung prüfen                                 |
| Rechnung April | Rot   | 48.600 EUR streitig                                                                    | Finance/Kanzlei             | Narrative neu schreiben, Kürzungslogik verhandeln |
| Beziehung      | Gelb  | Fachlich Vertrauen hoch, kaufmännisch angespannt                                       | GC/Partnerin                | Bad-News-Memo plus Quickwin-Plan                  |

### Kanzlei-Einschätzung

Eilverfahren ist möglich, aber die Dringlichkeit steht wegen interner Kenntnis seit Ende März unter Druck. Ohne saubere Dringlichkeitschronologie droht eine unangenehme richterliche Nachfrage.

### Mandanten-Einschätzung

Das Geschäftsziel ist nicht primär Schadensersatz, sondern Zugang zu Spezifikationen und Sicherung der Proben. Ein teurer Grundsatzprozess ist nicht gewollt.

## Decision Log

| Datum      | Entscheidung                | Optionen                                                | Empfehlung Kanzlei               | Entscheidung Mandantin | Offen                              |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 08.04.2026 | Eilrechtsschutz vorbereiten | sofort Antrag / erst Abmahnung / nur Verhandlung        | Abmahnung mit Entwurfsdruck      | Abmahnung              | Dringlichkeitsrisiko dokumentieren |
| 18.04.2026 | Externer AT MP-Berater      | ja / nein / nur anonymisiert                            | ja, mit NDA und Datenminimierung | vertagt                | Procurement-Freigabe fehlt         |
| 26.04.2026 | Budget Reforecast           | 180k halten / 260k / neues Cap 320k                     | 295k realistisch                 | nicht entschieden      | CFO war nicht im Call              |
| 09.05.2026 | Gerichtsort                 | München / Hamburg / Frankfurt                           | München wegen Sitz MedVector     | München                | Zuständigkeit nochmal prüfen       |
| 27.05.2026 | Vergleichsfenster           | nur Herausgabe / Herausgabe plus Zahlung / Unterlassung | Herausgabe plus Auditrecht       | tendenziell ja         | Board-Freigabe nötig               |

## Gerichtsfahrplan

| Schritt                               | Zieltermin                | Risiko  | Unterlagen                                          |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Dringlichkeitsvermerk final           | 04.06.2026                | Hoch    | Timeline Fachbereich, E-Mails 12.03.-28.04.         |
| Eidesstattliche Versicherung Hellfeld | 04.06.2026                | Mittel  | Entwurf liegt vor, Freigabe fehlt                   |
| Anlagen K1-K18 paginieren             | 05.06.2026                | Niedrig | K7 Laborlog muss geschwärzt werden                  |
| Eilantrag einreichen                  | 06.06.2026                | Hoch    | Partnerfreigabe, Mandantenfreigabe, Kostenvorschuss |
| Schutzschriftprüfung Gegner           | laufend                   | Mittel  | Registercheck                                       |
| Vergleichsangebot                     | nach Antrag oder parallel | Mittel  | Board-Freigabe                                      |

### Taktische Notiz

Die Kanzlei empfiehlt, den Antrag nicht als reinen Zahlungsstreit zu framen. Der Fokus soll auf Proben, technischen Spezifikationen, Auditrecht und Verhinderung weiterer Materialverwendung liegen. Das passt besser zum Geschäftsziel und wirkt weniger wie nachgeschobene Eskalation wegen eines Budgetstreits.

## Rechnungsreview April 2026

| Punkt                        | Kanzlei-Narrative             | Mandanteneinwand                  | Vorschlag                                                  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 18,7 h Regulatory Memo       | notwendig für Eilrechtsschutz | außerhalb Scope                   | 60 % akzeptieren, Rest als Relationship Credit diskutieren |
| 6,4 h Partner Review Anlagen | Qualitätskontrolle            | zu senior                         | teilweise erklären: strategische Anlagen K3/K8/K12         |
| 4,1 h interner Call          | Teamabstimmung                | nicht abrechenbar nach OCG        | streichen oder als nicht billable markieren                |
| Reise Hamburg-München        | Strategy Session              | Video hätte gereicht              | 50 % Reisezeit nach OCG                                    |
| 2,9 h Budgetupdate           | Kanzlei-intern                | sollte nicht kostenpflichtig sein | streichen                                                  |

### Tonalität für den Call

Nicht mit „Das ist alles berechtigt“ anfangen. Besser: „Wir sehen, warum die Rechnung irritiert. Fachlich war die Lage enger und schneller als geplant; kaufmännisch hätten wir früher reforecasten müssen.“

# Board One-Pager — Projekt Aurora

## Entscheidungsbedarf

Der Vorstand soll freigeben, dass Nordstern den Eilantrag vorbereitet und das Budget Cap für Phase 1 von 180.000 EUR auf 285.000 EUR netto erhöht. Ein weiterer Reforecast ist erforderlich, wenn das Gericht mündlich verhandelt oder ein Sachverständiger eingeschaltet wird.

## Warum jetzt

MedVector besitzt weiterhin technische Spezifikationen und Proben. Ohne Zugriff kann Nordstern die Abweichungen nicht sauber gegenüber Investoren und Behörden erklären. Das Prozessziel ist Daten- und Probensicherung, nicht maximale Eskalation.

## Risiken

- Dringlichkeit: Kenntnis einzelner Qualitätsprobleme schon Ende März.
- Kosten: Bisherige Kanzleikosten über ursprünglichem Cap.
- Datenschutz: Laborberichte müssen vor Anlagenversand geschwärzt werden.
- Beziehung: MedVector ist zugleich potenzieller Lieferant für Ersatzcharge.

## Empfehlung

Freigabe Eilrechtsschutz mit Vergleichsfenster. Parallel Budget-Reset, wöchentlicher Forecast und klare Freigabe für externe ATMP-Beratung.

## Teams-Chat-Auszug Legal / Finance / Clinical

**03.06.2026 08:14 — Dr. Auer:** Ich brauche bis 11 Uhr eine ehrliche Zahl. Nicht die Wunschzahl. Die Zahl, bei der Cosima nächste Woche nicht wieder sagt, es sei alles überraschend komplex geworden.

**08:19 — Kordes:** Mir ist die juristische Komplexität bewusst, aber ich kann dem Vorstand keine Rechnung erklären, in der „Strategie/Review/Call“ 35k kostet.

**08:23 — Hellfeld:** Wenn wir die Vektorlogs nicht bekommen, verlieren wir drei Monate. Ich nehme jeden Ärger mit Finance, aber bitte nicht die EV ohne technische Anlage einreichen.

**08:31 — Auer:** Genau dafür brauchen wir das Dashboard. Fachlich: ja. Kaufmännisch: unter Kontrolle. Beziehung: nicht explodieren lassen.

**08:44 — Legal Ops:** Ich habe im Datenraum zwei PDFs mit Patient Initials gesehen. Bitte nicht als Anlage rausgeben, bevor wir geschwärzt haben.

**09:02 — Auer:** Danke. Das ist der Satz, den ich heute nicht hören wollte, aber gut, dass wir ihn vor Einreichung hören.



Datei: emails/11\_gc-an-kanzlei-budget-und-dringen.eml

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example>                |
| An      | "RAin Dr. Cosima Falkenried" <falkenried@falkenried.example> |
| Datum   | Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200                              |
| Betreff | Projekt Aurora: Budget, Dringlichkeit, Freigabe              |

Liebe Frau Dr. Falkenried,

ich brauche heute bitte zwei Dinge in einer Form, die ich dem CFO und später dem Vorstand zeigen kann:

1. Warum ist der Eilantrag trotz der frühen Kenntnis einzelner Qualitätsabweichungen noch dringlich?
2. Warum liegt der Forecast jetzt deutlich über dem Phase-1-Cap?

Mir geht es nicht darum, Arbeit kleinzureden. Ich brauche nur eine Erklärung, die nicht nach nachträglicher Rechtfertigung klingt.

Viele Grüße  
Mechthild Auer

Datei: emails/12-kanzlei-reforecast-bad-news.eml

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Von     | "RAin Dr. Cosima Falkenried" <falkenried@falkenried.example> |
| An      | "Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example>                |
| Datum   | Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200                              |
| Betreff | Re: Projekt Aurora: Reforecast und Dringlichkeitslinie       |

Liebe Frau Dr. Auer,

Sie haben Recht: Wir hätten den Reforecast früher und klarer ziehen müssen. Fachlich hat sich der Scope durch die Vektorlogik, die Anlagen K7/K8 und die Dringlichkeitschronologie erweitert. Kaufmännisch ist das trotzdem unser Thema.

Ich schlage vor:

- 16:30 Uhr kurzer Reset-Call mit Ihnen und Herrn Kordes,
- neues Phasenbudget mit Stop/Go-Punkten,
- April-Rechnung: interne Budgetarbeit und ein Teil der blockigen Review-Zeiten werden wir nicht berechnen,
- Eilantrag nur, wenn Dringlichkeitsvermerk und EV morgen sauber stehen.

Beste Grüße

Cosima Falkenried

Datei: emails/13-cfo-rechnung-irritation.eml

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Von     | Sebastian Kordes <kordes@nordstern.example>   |
| An      | "Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example> |
| Datum   | Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200               |
| Betreff | April-Rechnung Falkenried                     |

Mechthild,

ich sehe in der Rechnung 4,1 h „interner Call“ und 3,4 h „Budgetupdate“. Das akzeptiere ich so nicht. Wenn wir ein Dashboard bauen, darf das Dashboard nicht selbst ein neues Gebührenfass aufmachen.

Bitte nicht falsch verstehen: fachlich scheint die Kanzlei stark zu sein. Aber ich brauche Verlässlichkeit. Wenn wir 285k freigeben sollen, will ich vorher eine klare Leistungslogik.

Sebastian

Datei: emails/14-quickwin-medvector-dokumente.eml

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Von     | RA Julian Norder <norder@falkenried.example>   |
| An      | "Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example>  |
| Datum   | Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200                |
| Betreff | MedVector: teilweise Herausgabe nach Abmahnung |

Liebe Frau Dr. Auer,

Quickwin: MedVector hat soeben die Spezifikationsblätter für Batch MV-44 und MV-46 angeboten, allerdings nur gegen NDA-Ergänzung und ohne Rohdaten. Das ist nicht ausreichend, aber taktisch hilfreich: Es zeigt, dass Herausgabe nicht unmöglich ist.

Ich bereite eine kurze Vergleichs-/Herausgabe-Matrix vor.

Beste Grüße

Julian Norder

Datei: tabellen/08-budget-actuals-forecast.csv

| phase                 | budget_cap_eur | actual_eur | forecast_eur | status | comment                         |
|-----------------------|----------------|------------|--------------|--------|---------------------------------|
| Intake/Conflict       | 12000          | 9800       | 9800         | green  | unter Budget                    |
| Fakten/Datenraum      | 28000          | 41100      | 45500        | red    | Fachbereich lieferte ungeordnet |
| Regulatory ATMP       | 25000          | 48600      | 61000        | red    | Scope umstritten                |
| Eilverfahren Entwurf  | 70000          | 82500      | 118000       | red    | EV und Anlagen intensiver       |
| Verhandlung/Vergleich | 45000          | 0          | 50500        | yellow | nur falls Freigabe              |

Datei: tabellen/09-invoice-lines-april.csv

| date       | timekeeper    | role               | hours | rate | amount | narrative                                          | review_flag  |
|------------|---------------|--------------------|-------|------|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| 2026-04-12 | C. Falkenried | Partnerin          | 2.8   | 620  | 1736   | Strategie zu Eilverfahren und Dringlichkeitsrisiko | ok           |
| 2026-04-15 | J. Norder     | Associate          | 6.2   | 310  | 1922   | Anlagenreview K1 bis K9 und Chronologie            | ok           |
| 2026-04-16 | C. Falkenried | Partnerin          | 4.1   | 620  | 2542   | Interner Call Strategie/Review/Weiteres            | blockbilling |
| 2026-04-19 | M. Seeland    | Counsel Regulatory | 7.6   | 480  | 3648   | ATMP-Regulatory-Memo Vektorcharge                  | scope        |
| 2026-04-22 | J. Norder     | Associate          | 3.4   | 310  | 1054   | Budgetupdate und Reforecast-Unterlage              | nonbillable? |

Datei: tabellen/10-action-items.csv

| id   | owner      | task                                    | due              | status | risk   |
|------|------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|
| A-17 | Hellfeld   | EV technische Abweichung unterschreiben | 2026-06-04 10:00 | open   | high   |
| A-18 | Legal Ops  | Laborberichte K7/K8 schwärzen           | 2026-06-04 12:00 | open   | medium |
| A-19 | Falkenried | Reforecast mit Phasenlogik senden       | 2026-06-04 15:00 | draft  | high   |
| A-20 | Auer       | Board-Freigabe Vergleichsfenster holen  | 2026-06-05 09:00 | open   | high   |

Tabellenblatt: Dashboard

| Area        | Status | Owner             | Due        | Comment    |
|-------------|--------|-------------------|------------|------------|
| Eilantrag   | Gelb   | Kanzlei/Nordstern | 2026-06-06 | EV fehlt   |
| Budget      | Rot    | Auer/Falkenried   | 2026-06-04 | Reforecast |
| Datenschutz | Gelb   | Legal Ops         | 2026-06-04 | Schwärzung |
| Beziehung   | Gelb   | GC/Partnerin      | 2026-06-05 | Reset Call |

Tabellenblatt: Budget

| Phase      | Actual | Forecast |
|------------|--------|----------|
| Intake     | 9800   | 9800     |
| Fakten     | 41100  | 45500    |
| Regulatory | 48600  | 61000    |
| Eilantrag  | 82500  | 118000   |
| Vergleich  | 0      | 50500    |



## **Mandatsbestätigung — Auszug**

Falkenried & Partner übernimmt die Vertretung der Nordstern BioTherapeutics GmbH im Projekt Aurora gegen MedVector Supply AG.

Das Budget Phase 1 beträgt 180.000 EUR netto. Ein Reforecast erfolgt bei 75 Prozent Budgetverbrauch oder wesentlicher Scope-Erweiterung.

Externe Fachberater dürfen nur nach vorheriger Freigabe der Rechtsabteilung eingebunden werden.

## **Weekly Status Report — 03.06.2026**

Done: Abmahnung versandt, Anlagenstruktur K1-K18 angelegt, erster Eilantragsentwurf steht.

Doing: Dringlichkeitsvermerk, EV Hellfeld, Schwärzung Laborberichte, Budget-Reforecast.

Blocked: Procurement-Freigabe externer ATMP-Berater und Board-Freigabe Vergleichsfenster.

## Nordstern / Falkenried — Matter Wall

Budget: ROT

Reforecast + Rechnungscall

Eilantrag: GELB

EV + K7 Schwärzung

Regulatory: GELB

ATMP-Berater Freigabe

Quickwin: GRÜN

MV-44/MV-46 Spezifikationen angeboten

Beziehung: GELB

Bad-News-Memo nötig

## Datei

PDF-Anhang: pdf-anlagen/19-board-briefing-ausdruck.pdf

# Board Briefing Projekt Aurora

Entscheidung: Eilantrag vorbereiten und Budget Phase 1 neu auf 285.000 EUR netto setzen.

Geschäftsziel: Proben- und Datensicherung, nicht maximaler Grundsatzprozess.

Risiken: Dringlichkeit, Datenschutzschwärzung, Budgetvertrauen, Lieferantenbeziehung.

Empfehlung: Antrag nur mit sauberer EV und parallel Vergleichsfenster.